

1500707-06.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... de Justiça é pacífica nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS MAJORADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES (3/8).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL E PELA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No crime de roubo majorado, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500707-06.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500707-06.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2070174/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 16736124 - 04º D.P. GUARULHOS, 1414/21/212 - 04º

D.P. GUARULHOS, 1421/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2070174 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON PONTES PEREIRA LIMA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Anderson Pontes Pereira Lima, Nilton Felix de Souza e Leandro Felix de Souza foram denunciados como incurso, por uma vez, no art. 288, caput; por três vezes, no art. 157, § 2º, II e V; e, por três vezes, no art. 158, § 3º, sendo as duas últimas tipificações na forma do art. 29, todos do Código Penal, em concurso material de crimes.

Consta que, em período com data de início incerta, porém que perdurou até pelo menos 11 de março de 2021, os réus e outros agentes não identificados associaram-se para o fim específico de cometer crimes de roubo e extorsão; consta, ainda, que em

11 de março de 2021, por volta das 10h40min, na Rodovia Ayrton Senna da Silva, em altura e município incertos, sentido Guaratinguetá/SP, os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros agentes não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça contra as vítimas Jovenil dos Santos e Amarildo Alves da Costa, e com restrição de sua liberdade, a quantia de R\$ 400,00, dois cartões bancários e um aparelho de telefonia celular, bens pertencentes à Jovenil; a quantia de R\$ 350,00, três cartões bancários e documentos pessoais, bens pertencentes à Amarildo; e dois caminhões Volvo/VM 270, sem placas, detidos pelas vítimas no momento dos fatos; consta, também, que, em 11 de março de 2021, por volta das 13h, em local incerto, mas próximo à cidade de Guarulhos, no trajeto entre Suzano/SP e Cesário Lange/SP, os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros agentes não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça contra a vítima Isaías de Pontes e com restrição de sua liberdade, a quantia de R\$ 202,00, um aparelho de telefonia celular e um cartão de crédito, além de um caminhão trator Scania/R540 A6X4, de placas GGM7E55, ano 2020/2021, pertencente à vítima FM Model Transportes Ltda; consta, por fim, que, em 11 de março de 2021, por três vezes, em horários incertos, mas sabendo que após cada um dos crimes acima descritos, na Estrada do Capão Bonito, nº 1120, bairro Itaim, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros agentes não identificados, constrangeram Jovenil dos Santos, Amarildo Alves da Costa e Isaías de Pontes, mediante grave ameaça e restrição de sua liberdade, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, com o intuito de obterem em proveito comum indevida vantagem econômica, a informar-lhes as senhas de seus cartões bancários. Narra a denúncia que os acusados e outros agentes não identificados se associaram, em data incerta, para o fim específico de cometer crimes de roubo de carga e caminhões e extorsão com restrição da liberdade das vítimas ("sequestro relâmpago"). Os réus e os demais agentes associados mantinham galpão na Estrada do Capão Bonito, nº 1120, Itaim, nesta Comarca de Guarulhos, para a prática dos crimes. Atuavam sempre de modo que parcela do grupo efetuasse abordagens a caminhões e restringisse a liberdade de seus motoristas, subtraindo seus bens e levando-os ao galpão, e a outra parcela aguardasse no local a chegada das vítimas, para subtrair o restante dos bens, constrangê-las a informar senhas de seus cartões bancários e mantê-las em cativeiro enquanto outros comparsas obtinham vantagem econômica indevida utilizando tais dados.

Prossegue a denúncia relatando que, na data dos fatos, por volta das 10h40min, as vítimas Jovenil dos Santos e Amarildo Alves da Costa conduziam caminhões Volvo/VM 270, sem placas, pela Rodovia Ayrton Senna da Silva, em altura e município incertos, sentido Guaratinguetá/SP, tendo passado pela cidade de Guarulhos havia cerca de meia hora. Naquele momento, agentes não identificados (não se sabendo se algum dos réus estava entre eles), em número não precisamente apurado, mas unidos e ajustados aos acusados no propósito de cometer juntos crimes de roubo e extorsão, trafegando em veículo automotor de cor preta, interceptaram os caminhões das vítimas, fechando-lhes a passagem e as obrigando a efetuar parada. Ato contínuo, os agentes abordaram as vítimas, fazendo menção ao porte de arma de fogo, e anunciaram o assalto, dizendo, com o propósito nítido de as intimidarem ainda mais, serem especializados em roubos de carga.

Continua a denúncia narrando que, por determinação dos autores não identificados, as vítimas adentraram o veículo de cor preta e lá permaneceram vendadas no banco traseiro. Naquele momento, dois autores passaram a conduzir os caminhões que outrora estavam em posse das vítimas, dando-lhes destino ignorado, e os demais trafegaram com as vítimas Jovenil e Amarildo por cerca de uma hora e meia, levando-os ao galpão situado na Estrada do Capão Bonito, nº 1120, bairro Itaim, em Guarulhos/SP. Já no referido galpão, os réus e agentes não identificados a eles coligados se apoderaram da quantia de R\$ 400,00, dois cartões bancários e um aparelho de telefonia celular, pertencentes à Jovenil; e da quantia de R\$ 350,00, três cartões bancários e documentos pessoais, pertencentes à Amarildo. Os réus e seus comparsas, mediante grave ameaça, exigiram que as vítimas Jovenil e Amarildo lhes informassem as senhas de seus cartões bancários, com as quais pretendiam obter

indevida vantagem econômica, sendo certo que os ofendidos os ouviram em seguida manuseando uma máquina portátil de cartão. Intimidadas pela grave ameaça, as vítimas assim o fizeram e lá permaneceram, vendadas e com a liberdade restrita, até por volta das 17h20min, quando foram liberadas pela Polícia Militar, nas circunstâncias adiante narradas.

Ainda de acordo com a denúncia, também no dia 11 de março de 2021, a associação criminosa integrada pelos réus decidiu praticar novos crimes de roubo e extorsão. Por volta das 13h, em local incerto, mas próximo à cidade de Guarulhos, no trajeto entre Suzano/SP e Cesário Lange/SP, a vítima Isaias de Pontes conduzia o caminhão Scania/R540 A6X4 quando precisou efetuar parada para verificar possível problema mecânico no caminhão. Naquele momento, aproveitando-se de tal parada, agentes não identificados (não se sabendo se algum dos réus estava entre eles, tampouco se eram os mesmos que abordaram as vítimas Jovenil e Amarildo), em número não precisamente apurado, mas unidos e ajustados aos acusados no propósito de cometer juntos crimes de roubo e extorsão, decidiram abordar a vítima Isaias. Referidos agentes se aproximaram do ofendido trafegando em veículo automotor de cor preta e efetuaram a abordagem se valendo de idêntico modus operandi, ou seja, um deles desceu do automóvel e anunciou o assalto, afirmando, para provocar ainda mais intimidação, que se tratava de equipe especializada em roubo de cargas.

Prossegue a denúncia que, após reiteradas ameaças de morte, os agentes determinaram à vítima que adentrasse o veículo de cor preta, sendo mantido no banco traseiro de tal automóvel, vendado e deitado. A vítima foi mantida pelos agentes no veículo em trânsito por cerca de quinze minutos até finalmente chegarem ao mesmo galpão descrito. No local, Isaias foi colocado junto às vítimas Jovenil e Amarildo, ainda mantidas ali em cativeiro. Na sequência, os réus e agentes não identificados a eles coligados se apoderaram da quantia de R\$ 202,00 e do cartão de crédito pertencente à Isaias. Os réus e seus comparsas, mediante grave ameaça, exigiram que Isaias lhes informasse a senha de seu cartão bancário, com a qual pretendiam obter vantagem econômica. Intimidado pela grave ameaça, a vítima assim o fez, e os autores obtiveram vantagem econômica indevida, efetuando compras no valor aproximado de R\$ 1.500,00. Isaias foi mantido pelos réus no local vendado e com a liberdade restrita, em companhia das vítimas Jovenil e Amarildo, e lá permaneceu até por volta das 17h20min.

Consta da denúncia, por fim, que por volta das 17h20min do dia dos fatos, Anderson e Nilton colocaram as três vítimas em um Peugeot/408 GRIFFE, de placas EZF-3408, e decidiram deixar o local em poder delas - o primeiro conduzindo o automóvel e o segundo no assento de passageiro dianteiro. Na mesma ocasião, Leandro, irmão de Nilton, que também estava presente no galpão, decidiu igualmente deixar o sítio, porém a pé. Ocorre que policiais militares haviam sido acionados para comparecerem ao local porque pessoa não identificada comunicou, via "190", ter ouvido gritos de "socorro". Assim, no exato momento em que os réus deixavam o local em poder das vítimas, no veículo Peugeot/408 acima mencionado, os membros da força pública chegaram ao local e efetuaram a abordagem. Anderson e Nilton confessaram informalmente aos policiais, de imediato, a prática dos crimes, gritando "que se tratava de um roubo e que eles se rendiam". As vítimas, por sua vez, relataram os crimes que sofreram. Logo após a abordagem ao veículo em que Anderson, Nilton e as vítimas estavam, os policiais avistaram Leandro deixando o galpão a pé, trazendo consigo uma mochila. Efetuaram, então, a abordagem de Leandro e encontraram, no interior dela, documentos pessoais de uma das vítimas. Interrogados perante a Autoridade Policial, os réus negaram a prática dos crimes. O caminhão subtraído de Isaias foi localizado pela Polícia Militar na Avenida Guarulhos, altura do nº 4060, Ponte Grande, Guarulhos/SP.

A denúncia foi recebida em 26 de março de 2021 (fl. 114).

Os réus foram regularmente citados (fls. 170, 172 e 174) e apresentaram resposta à acusação (fls. 140/141).

Não havendo elementos que permitissem uma absolvição sumária, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foram ouvidas duas vítimas e duas testemunhas, sendo os réus interrogados em seguida.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais. O

Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. A defesa postulou pela absolvição por falta de prova ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de favorecimento real.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em solo policial foram ouvidas três vítimas e duas testemunhas.

Jovenil dos Santos afirmou que é funcionário da empresa SVD Transportes e que, em companhia de seu colega de trabalho Amarildo, que conduzia outro veículo, realizava o transporte de um veículo VM270, "cavalinho", partindo de Curitiba em direção à Guaratinguetá. Cerca de 30 minutos após passarem da cidade de Guarulhos, na Rodovia Ayrton Senna, próximo do pedágio, por volta das 10h40min, um carro preto, ocupado por dois indivíduos, os "fecharam", tendo sido obrigados a estacionarem. Do carro preto saíram dois homens aparentemente armados, que anunciaram se tratar de um roubo e que eram especializados em roubo de carga. O declarante e seu colega foram levados até o carro preto, onde foram mantidos vendados no banco de trás.

Realizaram uma viagem de cerca de 01h30min até um galpão. No galpão, escutou vozes de outras pessoas. Os meliantes exigiram as senhas e subtraíram cerca de R\$ 400,00 e dois cartões bancários, os quais foram encontrados em poder de dois indivíduos quando a polícia os abordou. Escutou os meliantes manuseando uma máquina de cartão. Após um tempo no galpão, percebeu várias conversas e, em seguida, a chegada de outra vítima. Permaneceu em poder dos meliantes por cerca de 09h. Em determinado momento, foi colocado no banco de trás de um carro preto em companhia de seu colega Amarildo e da outra vítima. Ao saírem do galpão, foram abordados por uma viatura da Polícia Militar (fl. 42).

Amarildo Alves da Costa narrou que é funcionário da empresa SVD Transportes e que hoje, em companhia de seu colega Jovenil, que conduzia outro veículo, realizava o transporte de um veículo VM270 de Curitiba para Guaratinguetá. Cerca de 30 minutos após passarem Guarulhos, por volta das 10h40min, um carro preto os "fechou", tendo-os obrigado a estacionarem. Do carro preto saíram dois homens, aparentemente armados, que anunciaram o roubo e que eram especializados em roubo de carga. O declarante e seu colega foram levados até o carro preto e mantidos vendados no banco de trás. Realizaram uma viagem de cerca de 01h30min até um galpão. No galpão, escutou vozes de outras pessoas. Os meliantes subtraíram cerca de R\$ 350,00, três cartões bancários, documentos pessoais e exigiram as senhas. Após um tempo no galpão, percebeu várias conversas e a chegada de outra vítima. Permaneceu em poder dos meliantes por cerca de 9h. Em determinado momento, foi colocado no banco de trás de um carro preto na companhia de seu colega e da outra vítima. Ao saírem do galpão, foram abordados por uma viatura da Polícia Militar (fl. 43).

Isaias de Pontes relatou que é funcionário da MF Model e que realiza transportes de madeiras. Realizava viagem de Suzano com destino a Cesário Lange e, por volta das 13h, estacionou o caminhão vazio no acostamento a fim de verificar um problema mecânico quando foi abordado por um homem branco de cerca de 40 anos, o qual anunciou o roubo, afirmando se tratar de uma equipe especializada em roubo de carga. Em seguida, após constantes ameaças de morte, foi conduzido até um carro preto, estacionado logo à frente do caminhão. Foi mantido vendado e deitado no banco de trás do veículo e realizaram uma viagem de cerca de 15 minutos até um galpão, onde havia mais duas vítimas de outro roubo e mais dois homens, que insinuavam estar armados. O homem que o levou até o galpão partiu em retirada, tendo ele e as outras duas vítimas permanecido em poder de dois meliantes, que subtraíram R\$ 202,00 que estava em sua carteira, bem como o seu cartão de crédito, tendo exigido a senha e realizado compras de aproximadamente R\$ 1.500,00.

Permaneceu no galpão por cerca de 7h, Os dois meliantes o colocaram no banco de trás de um carro preto juntamente com as outras duas vítimas, tendo um meliante assumido a direção do automóvel e o outro permanecido no banco da frente do passageiro. Assim que saíram do galpão, o carro foi abordado por uma viatura da Polícia Militar. A Scania e os reboques foram localizados na Avenida Guarulhos pela Polícia Militar (fl. 44).

Rafael Aparecido de Oliveira, policial militar, relatou que estava de serviço quando foi acionado via rádio a comparecer a um galpão situado na Estrada Capão

Bonito, 1120, por volta das 17h20min, onde um transeunte havia comunicado ao 190 ter escutado gritos de socorro. Ao se aproximarem do galpão, percebeu a saída de um carro azul com cinco integrantes. De imediato, realizaram a abordagem, tendo o motorista, Anderson, e o passageiro da frente, Nilton, de pronto gritado que se tratava de um roubo e que se rendiam. Em seguida, os três homens que estavam no banco de trás afirmaram terem sido roubados. Ato contínuo, perceberam que um terceiro homem, Leandro, saía a pé de dentro do galpão. Abordaram o indivíduo e ele afirmou que trabalhava no galpão. Realizada busca pessoal, foi encontrado na mochila que ele portava os documentos pessoais de uma das vítimas. Em entrevista, o terceiro homem afirmou ser irmão do meliante que foi surpreendido no banco da frente do passageiro do veículo abordado (fl. 40).

O policial militar Marcos de Oliveira apresentou relato semelhante ao de seu colega e acrescentou que foi encontrado com Nilton a quantia de R\$ 202,00 (fl. 41). Anderson negou a prática do crime. Estava juntamente com seu cunhado Nilton indo ao galpão que o seu sogro é o responsável para buscar um sorvete. Conduzia o veículo Peugeot e seu cunhado estava no banco do passageiro. Quando se aproximava do galpão, foi abordado pelos policiais militares. Não sabe das pessoas que estavam no interior do galpão. As supostas vítimas não estavam no interior do carro que conduzia (fl. 45).

Nilton negou a prática do crime. Estava indo fechar o galpão e buscar algumas frutas. Não tem qualquer relação com as supostas vítimas e não estava na posse dos documentos de uma das vítimas (fl. 46).

Leandro negou a prática do crime. Estava indo fechar o galpão e buscar algumas frutas. Não tem qualquer relação com as supostas vítimas e não estava na posse dos documentos de uma das vítimas (fl. 47).

Em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, foram ouvidas duas vítimas e duas testemunhas, bem como interrogados os réus.

Jovenil dos Santos afirmou que foram abordados, tomaram o caminhão e os colocaram dentro de um carro, levando-os até um cativeteiro. Estavam em dois na abordagem e usavam veículos. Foi tão rápido que não deu tempo de nada. Não viu o rosto ou as características físicas destes dois, pois estavam de boné, óculos escuros e touca por cima. Ouviu movimento de que havia mais pessoas. Levaram o caminhão que estavam transportando, além de coisas pessoais, como dinheiro, celular, roupas e tênis. Não havia carga no caminhão. Disseram "perdeu, perdeu" e que não iriam fazer mal, pois só queriam o caminhão. Era perto das 10h, 10h30, até por volta das 19h foram mantidos reféns. Levaram cartões bancários. Tem um cartão que a empresa deposita para as viagens e pegaram tal cartão também. Foi obrigado a fornecer senhas dos cartões bancários. Mandavam a todo tempo ficarem de cabeça baixa e não olharem para o rosto deles, que tudo saíria bem. Quando pediram a senha, ficou calado. Então, com voz ameaçadora, pediram novamente. Ouviu bastante pessoas falando. Não dava para saber o que diziam, pois estavam no lado de fora. Fizeram transações bancárias com seus cartões em torno de R\$ 600,00. A quantia que havia na sua conta foi tudo. Tinha dinheiro no bolso e foi tirado pelos indivíduos. Nenhum dos bens subtraídos foram recuperados. Não realizou reconhecimento na delegacia. Não tem condição de realizar o reconhecimento pessoal, pois não viu nenhum deles.

Isaias de Pontes disse que não viu o rosto dos indivíduos. Trabalha com caminhão e foi abordado por uma pessoa quando estava arrumando uma peça de seu caminhão, sendo então anunciado o assalto. Tal pessoa disse que havia um carro atrás armado e que não era para ele reagir, bem como que não queria o dinheiro dele, mas sim o caminhão. Mas quando chegou no cativeteiro, também pegaram o seu dinheiro. O caminhão é da empresa e estava vazio. Foi levado ao cativeteiro no carro deles por apenas o indivíduo que o abordou, que foi dirigindo enquanto o declarante foi no banco de trás. Havia outro carro escoltando e alguém levou o caminhão embora. Foi mantido no cativeteiro por cerca de 8h, que era tipo um barracão, uma oficina antiga, com banheiro no fundo. Havia outros dois motoristas no cativeteiro, dos quais também foram levados os caminhões. Havia sempre três no cativeteiro. No cativeteiro pegaram seu cartão de crédito, fizeram saque de dinheiro, compraram coisas. O seu celular quem levou foi quem pegou o caminhão. Pegaram R\$ 202,00 que estava em seu bolso. Pediram a senha do cartão e realizaram compras, no total de R\$ 969,00. O caminhão

foi encontrado primeiro do que ele. O celular não foi recuperado e o dinheiro que sacaram o banco não devolveu. Não foi chamado para realizar o reconhecimento. Não deixavam que olhassem para os rostos deles. Os policiais não estão mentindo. Não viu arma de fogo. A polícia os pegou no flagra. Os indivíduos não os soltaram. Queriam levá-los para algum lugar, então foram colocados em um carro. Na hora que iam sair com o carro, a polícia chegou. Dois policiais pularam o muro e os demais policiais estavam no portão. Foram presos na hora. Não tem condições de realizar o reconhecimento. Quando a polícia chegou, estava dentro de um carro junto com as outras duas vítimas sentados no banco de trás, e não sabe qual modelo era. Havia dois indivíduos junto com eles dentro do carro, os quais não tiveram tempo de sair quando a polícia chegou. O terceiro indivíduo estava dentro do galpão. O carro estava ainda dentro do galpão. Quando os colocaram dentro do veículo, os indivíduos disseram que iam liberá-los.

Rafael Aparecido de Oliveira, policial militar, afirmou que não conhecia os réus. Estavam em operação bloqueio em um local próximo a um galpão, na Estrada do Capão Bonito. Foi irradiado via COPOM que indivíduos estariam pedindo socorro em um galpão ali próximo. Deslocaram-se e, em frente a este galpão, foi avistado um veículo Peugeot na cor azul, e de imediato realizaram a abordagem. O veículo era ocupado por cinco indivíduos, sendo dois que estavam no banco da frente abriram a porta e falaram "perdi, perdi, perdi". No banco de trás havia três pessoas chorando, desesperadas, falando que eram vítimas. Indagados os dois indivíduos, informaram que estavam mantendo as vítimas até conseguirem dar um desfecho ao caminhão e à carga. No decorrer da diligência, foi avistado um terceiro indivíduo saindo do galpão com uma mochila nas costas. Abordado, este terceiro indivíduo tinha pertences das vítimas na mochila e informou que era irmão de um dos indivíduos que já havia sido detido. As vítimas relataram que estavam desde madrugada em poder dos réus, não sabiam nem precisar quantas horas, tendo em vista que estavam em estado de choque. Eram três vítimas distintas e foram abordadas em horários diferentes. Relataram que foi subtraído o caminhão e mais os pertences pessoais de cada vítima. Na mochila havia documentos e carteira. As vítimas relataram que foram abordadas com arma de fogo. Disseram que ficavam sendo ameaçadas de morte o tempo todo. Uma das vítimas estava toda urinada. Os bens que estavam na mochila foram reconhecidos pelas vítimas.

Marcos de Oliveira, policial militar, disse que não conhecia os réus. Estavam realizando um bloqueio próximo ao local dos fatos e o COPOM informou que uma vítima estava gritando por socorro em um galpão ali próximo. Decidiram ir ao numeral. Chegando, visualizaram um veículo Peugeot saindo do galpão com cinco indivíduos dentro, então resolveram abordá-los. Os dois indivíduos que estavam sentados na frente desembarcaram dizendo "perdeu, perdeu, perdeu". No banco traseiro havia três senhores chorando, os quais informaram que eram motoristas de caminhão, haviam sido roubados na madrugada e estavam como reféns. Os dois indivíduos afirmaram que estavam mantendo os três motoristas reféns e iam liberá-los. Anderson era o motorista e Nilton era o que estava no banco do passageiro. Após a abordagem, um terceiro indivíduo, Leandro, estava saindo do galpão com uma mochila nas costas, na qual foram localizados pertences das vítimas, tais como documentos pessoais e roupa. Uma vítima não conhecia a outra e disseram que foram abordadas nas rodovias, colocadas em outro veículo e levadas ao galpão. Os roubos foram em horários diferentes. Os indivíduos faziam o roubo e levavam para este local. O horário que os encontraram era cerca de 16h. Os três eram motoristas e com três caminhões distintos. Só foi localizado um caminhão. No local havia um valor que foi localizado com um dos indivíduos, sendo que uma das vítimas alegou que seria dela. Aparelhos celulares pessoais das vítimas também foram subtraídos. Havia cargas nos caminhões. Um transeunte passou e viu um caminhão abandonado na via atrapalhando o trânsito, então informou a polícia. As vítimas falaram que Leandro permanecia na guarda, enquanto os outros ficavam indo e voltando para o local onde estavam em cárcere. Os réus confessaram que praticaram o roubo na madrugada e depois levaram as vítimas até onde estava o terceiro, que ficava fazendo a segurança, e que já iam liberar as vítimas. Todos apresentaram a mesma narrativa. Anderson afirmou que é cunhado dos corréus Nilton e Leandro. Nega que tenha

participado dos crimes. Tinha acabado de brigar com seus pais e pegou o carro de seu pai sem saberem e foi para a padaria. Mandou mensagem para Nilton para tomarem cerveja juntos, que foi se encontrar com ele na padaria. Chegou o "Alemão" em um Gol preto, que conhece de vista, e lhes perguntou se queria deixar as três pessoas na Rodovia Ayrton Senna por R\$ 1.000,00. Como estava desempregado e é pai de família, aceitaram sem se aprofundar. Leandro não tinha nada a ver. O galpão é um estacionamento, onde muitas pessoas que têm caminhão e carro têm acesso. Leandro tinha acabado de chegar do serviço com o patrão dele, que é tio dele, o qual saiu do galpão. Leandro foi pegar uma ratoeira e uns abacates para a mãe dele, então ficou lá. "Alemão" foi no carro dele próprio e foi o seguindo com o carro de seu pai. Colocou as vítimas em seu carro e estavam sem falar nada, constrangidas mesmo. Quando estava saindo com as três vítimas, os policiais já estavam entrando. O "Alemão" empreendeu fuga por trás do galpão, os policiais correram atrás dele e teve até disparo. A briga com seu pai foi por volta das 15h. Ficou na padaria em torno de 50 minutos. As vítimas não estavam chorando. Leandro trabalha com o tio em uma transportadora e guardam o caminhão no galpão. "Alemão" não pagou os R\$ 1.000,00, pois foram presos antes.

Nilton disse que é irmão de Leandro e cunhado de Anderson. Nega que tenha participado dos crimes. Estava com Anderson na padaria tomando uma cerveja e chegou o "Alemão" em um Gol preto e pediu para eles levarem umas pessoas até a Ayrton Senna por R\$ 1.000,00, tendo ambos aceitado. Leandro trabalha com seu tio de caminhão e tinha acabado de chegar do serviço e deixado o veículo no galpão. Mora com Leandro distante 15 minutos a pé de onde foram presos. A mochila de Leandro era do serviço dele e ele tinha colocado fruta na bolsa. Pegaram as vítimas no galpão, mesmo local onde Leandro estava saindo. Não receberam nenhum dinheiro, pois foram presos antes. Estavam no carro do pai do Anderson, que tinha pegado o veículo escondido do pai. Só chegou a ter contato com as vítimas na hora que as pegaram no carro. Não estavam chorando e não pediram socorro. Estavam normais e disseram que haviam se alimentado. Anderson mora 10 minutos a pé do galpão.

Leandro afirmou que é irmão de Nilton e cunhado de Anderson. Não participou dos crimes. Tinha acabado de chegar com seu tio, Carlos, e não sabia o que estava acontecendo. Ficou recolhendo frutas que caíram no caminhão e seu tio saiu antes do galpão. Estava de folga do trabalho no dia. Estava saindo com uma sacola preta nas mãos e não uma mochila. Havia ido visitar sua mãe e almoçar com sua esposa, então foi ao galpão para buscar as frutas caídas anteriormente no caminhão de seu tio. Seu irmão mora junto com sua mãe. As frutas que caíram eram maçãs e abacates. Anderson mora a uns 15 minutos de carro.

Não obstante a manifestação da combativa defesa e negativa apresentada pelos acusados, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/13), auto de exibição e apreensão (fl. 38) e prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre os réus.

Os policiais narraram com detalhes como foi o encontro das vítimas e dos réus. Disseram que, por volta das 16h do dia dos fatos, foram informados pelo COPOM acerca de uma pessoa gritando por socorro em determinado local. Ao chegarem, visualizaram um veículo Peugeot saindo do galpão com cinco pessoas, então resolveram abordá-los. Neste momento, os dois indivíduos que estavam sentados na frente, Anderson e Nilton, saíram gritando que haviam "perdido". Os três homens sentados no banco traseiro tratavam-se das vítimas Amarildo, Jovenil e Isaías. Ato contínuo, um terceiro indivíduo, Leandro, estava saindo do galpão com uma mochila nas costas, na qual, posteriormente, verificou-se haver pertences das vítimas. As vítimas, por sua vez, também relataram os crimes sofridos por elas. Jovenil disse que foi abordado junto com Amarildo por volta das 10h por dois indivíduos, colocados em um veículo e levados a um cativado, não chegando a ver o rosto e características físicas dos agentes, pois estavam de boné, óculos escuro e touca. Teve dinheiro e cartões bancários subtraídos e foram realizadas transações no importe de cerca de R\$ 600,00. Isaías, por sua vez, relatou que também não viu o rosto dos indivíduos e que foi abordado quando parou seu caminhão na via para

consertá-lo. Afirmou que foi colocado deitado no banco de trás de um veículo e levado ao cativo, com outro automóvel escoltando. Da mesma forma que os outros ofendidos, teve prejuízo material, pois pegaram seu celular e cartão de crédito e fizeram transações no valor de R\$ 969,00, além de terem subtraído R\$ 202,00 em espécie.

Como se observa da dinâmica dos fatos, as vítimas foram abordadas por indivíduos na via e levadas ao galpão onde encontradas posteriormente pelos policiais militares, mesmo local onde estavam os réus. Destaca-se que Anderson e Nilton estavam prestes a conduzi-las quando abordados, e Leandro saía com uma mochila contendo os pertences delas.

Dessa forma, há indícios robustos de que os réus, no mínimo, concorreram com as subtrações perpetradas pelos criminosos.

Mas não é só.

As negativas apresentadas pelos acusados restaram absolutamente isoladas nos autos e são, inclusive, contraditórias entre si.

Anderson afirmou que havia brigado com o pai e pegou o veículo deste sem seu consentimento e foi até uma padaria beber, ligando para Nilton a fim de se juntar a ele. Em dado momento, chegou o "Alemão" em um Gol preto e lhes perguntou se poderiam deixar três pessoas na Rodovia Ayrton Senna por R\$ 1.000,00, tendo aceitado a oferta sem maiores questionamentos. Já no galpão, quando estavam prestes a deixá-lo com as vítimas, foram abordados pelos policiais. Disse, ainda, que Leandro tinha acabado de chegar do serviço com o tio dele no galpão e não tinha nada a ver com o que ocorreu.

Nilton, por seu turno, confirmou que estava com Anderson bebendo quando foram interpellados pela oferta escusa do referido "Alemão". Também disse que Leandro trabalhava com o tio e que tinha acabado de chegar do serviço.

Por fim, Leandro narrou que havia acabado de chegar com seu tio no galpão, sendo que este saiu pouco antes dos policiais chegarem, e ficou recolhendo frutas que caíram no caminhão. Afirmou que no dia não trabalhou e que havia ido visitar sua mãe que mora na mesma rua.

Destes relatos extraem-se insuperáveis incongruências e contradições.

Anderson e Nilton teriam sido abordados por um indivíduo chamado "Alemão", que os convidou a soltar três pessoas numa rodovia. "Alemão", pelo próprio relato dos réus, estava em um veículo próprio e os acompanhou até o galpão junto com o automóvel do pai de Anderson. Ora, questiona-se o motivo pelo qual "Alemão" iria propor envolver duas pessoas no caso, pagando R\$ 1.000,00 por isso, quando ele mesmo já tinha os meios necessários ao transporte dos ofendidos.

Outrossim, Anderson afirmou que, quando a polícia chegou, "Alemão" empreendeu fuga por trás do galpão e que os policiais correram atrás dele efetuando até disparos. Contudo, os agentes públicos nada relataram de um quarto elemento envolvido, seja perante a Autoridade Policial, seja em juízo. É dizer, os relatos apresentados pelos militares dão conta apenas de que abordaram o veículo com os réus Anderson e Nilton no interior juntamente com as vítimas e que Leandro estava saindo a pé do local, sem mencionar que foram ao encalço de qualquer outra pessoa.

Não bastasse, em sede policial Anderson afirmou que estava indo com seu cunhado Nilton buscar sorvete no galpão, ao passo que Nilton disse que estava indo ao galpão para fechá-lo e para buscar algumas frutas, versões que, sem maiores dificuldades de análise, contrastam-se entre si e com o que foi relatado por eles em juízo.

Demais disso, tanto Anderson quanto Nilton afirmaram que Leandro nada tinha a ver com os crimes e que este havia chegado do trabalho há pouco junto com o tio dele. Leandro, no entanto, disse que, no dia dos fatos, não trabalhou. Com efeito, teria ido visitar a mãe que mora na mesma rua e chegado com o tio no galpão, de quem nem sabe o nome ao certo, para buscar frutas que ficaram no caminhão daquele.

A versão apresentada pelo réu, a toda evidência, é inverossímil, seja porque os demais corréus disseram que ele havia trabalhado no dia ao passo que afirmou que não laborou, seja porque não há maiores provas de qualquer álibi de que não participou do intento criminoso durante o dia, prova que facilmente poderia fazer caso existisse.



Diante deste quadro probatório – Anderson e Nilton abordados junto com as vítimas dentro de um veículo prestes a saírem do cativeiro e Leandro saindo a pé com uma mochila contendo pertences dos ofendidos – não resta dúvidas de que os acusados concorreram para as violentas subtrações que lhes são atribuídas.

Frise-se que o fato de as vítimas não terem tido condições de realizar o reconhecimento pessoal dos acusados em nada altera a conclusão acima, porquanto deixaram claro que eram obrigadas, mediante grave ameaça, a não olharem para os criminosos, sendo compreensível o temor delas ante a situação vivenciada.

O crime foi praticado em comparsaria. As vítimas, ademais, tiveram a sua liberdade restringida por elevado período de tempo: cerca de oito horas. Configuradas, portanto, as majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal.

No que tange ao crime de extorsão, restou demonstrado que as vítimas foram constrangidas, mediante grave ameaça, a fornecer as senhas dos cartões bancários a fim de que os criminosos pudessem realizar espúrias transações econômicas em prejuízo delas. Inclusive, é o que se depreende da foto colacionada à fl. 186. Cabalmente provado, pois, a ocorrência do crime previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal.

No que tange ao crime de associação criminosa, ao cabo da instrução probatória restou demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo associativo formado pelos réus. Em outras palavras, há prova produzida em juízo que comprove a existência de uma estrutura permanente e organizada para fins espúrios.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, os acusados agiam conforme determinado modus operandi: rendiam caminhoneiros na via e os levavam até o cativeiro, local previamente designado, onde os roubavam e os extorquiam, somente os libertando após darem destinação aos veículos subtraídos e com a obtenção de vantagem econômica indevida, inclusive com a utilização de máquina de cartão de crédito já separada ao intento criminoso. No mais, as vítimas relataram em sede policial que foram abordadas com os indivíduos dizendo que eram especializados em roubos de carga, sendo este mais um indício da organização deles com o fim de praticarem delitos. Destarte, os elementos coligidos demonstram a estabilidade e permanência da associação criminosa apontada pela acusação, de modo a configurar o crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Por fim, deve-se reconhecer que os delitos foram praticados em concurso material, pois constituem crimes autônomos, com condutas individualizadas.

Assim, há nos autos um conjunto probatório robusto que demonstra, para além da dúvida razoável, que os réus praticaram os crimes que lhes são imputados. Impõe-se, portanto, o integral acolhimento da pretensão acusatória.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira etapa do critério trifásico da dosimetria, verifico que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis aos acusados. Eles não registram maus antecedentes, não possuindo nenhum outro apontamento em suas fichas criminais (fls. 66/68). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. Não agiram os acusados com culpabilidade acentuada. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, as vítimas não contribuíram para a ocorrência do crime. Assim sendo, não havendo nenhuma peculiaridade no presente caso que justifique o agravamento da sanção nesta fase inicial da dosimetria, fixo a pena-base no piso legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada roubo; 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada crime de extorsão; e 01 (um) ano de reclusão para o crime de associação criminosa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na derradeira etapa do cálculo, em virtude das majorantes do art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, elevo a pena do roubo em 5/12 – quantum que se justificava em razão do grande número de agentes que participaram do crime e longo período de restrição da liberdade das vítimas (oito horas) –, operação que resulta em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Os roubos perpetrados contra Jovenil e Amarildo foram praticados mediante conduta única e no mesmo contexto fático, o que caracteriza concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

Esses roubos foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi do roubo praticado contra Isaias, restando caracterizada a continuidade delitiva, conforme art. 71, caput, do Código Penal.

Havendo a concorrência de concurso formal e continuidade delitiva, impõe-se a aplicação do aumento decorrente apenas da segunda figura. A aplicação sucessiva dos aumentos atentaria contra o princípio do ne bis in idem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS MAJORADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES (3/8).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL E PELA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No crime de roubo majorado, o aumento acima do mínimo, na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser fundamentado com base em dados concretos que justifiquem maior elevação. Precedentes do STJ.

2. Mostra-se idônea a fixação de regime mais gravoso quando ancorada em elementos concretos, ainda que não tenham sido empregados para sopesar a pena-base. Precedentes do STJ.

3. Ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ.

4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar a pena do Paciente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o pagamento de 13 dias-multa e o regime inicial fechado. (HC 481.308/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)

Assim, sendo três os roubos praticados, elevo a pena em 1/5, estabelecendo-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

As extorsões qualificadas (art. 158, § 3º, do Código Penal) foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, restando caracterizada a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. Diante do número de infrações praticadas, elevo a pena de uma delas em 1/5, estabelecendo-a em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Impende registrar que não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os roubos e extorsões, pois, apesar de terem sido praticados no mesmo contexto temporal, são crimes de espécie distinta.

Os crimes de roubo, extorsão e associação criminosa foram praticados em concurso material, o que implica soma das penas, operação que resulta em 15 (quinze) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Em razão da gravidade concreta dos crimes e quantidade de pena aplicada, os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A quantidade de pena aplicada e a grave ameaça empregada nos delitos impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, caput, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal para condenar os réus Leandro Felix de Souza, Nilton Felix de Souza e Anderson Pontes Pereira Lima, por infração ao art. 157, § 2º, II e V, por três vezes, na forma do art. 71, caput; ao art. 158, § 3º, por três vezes, na forma do art. 71, caput; e ao art. 288, caput, todos na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no piso legal.

Os réus não poderão recorrer em liberdade. Os crimes são concretamente graves e o contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade dos réus ainda subsistem. Ficam, inclusive, reforçados com a condenação. No mais, como eles responderam presos ao processo, não se justificaria a soltura agora que condenados, sobretudo diante do regime

prisional imposto. Por esses motivos, mantenho as prisões preventivas. Recomendem-se os acusados ao estabelecimento penal em que se encontram recolhidos. Condene os acusados ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhes os benefícios da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD. Em seguida, expeça-se guia de recolhimento definitivo. Em caso de recurso, expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória. P.I.C.

Guarulhos, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA